

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5001686-19.2023.4.02.5116/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001686-19.2023.4.02.5116/RJ
AGRAVANTE: MARCELO LOUREIRO DOS SANTOS (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): LUIZ ROBERTO BLUM (OAB PR054991)
AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração (evento 12 - Eproc/TRF2R), opostos por MARCELO LOUREIRO DOS SANTOS, contra a decisão do Presidente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região (evento 4 - Eproc/TRF2R) que negou provimento ao agravo em pedido de uniformização regional de jurisprudência.

Em suas razões recursais, o embargante alega que ***“o v. Acórdão paradigma foi anexado ao Pedido de Uniformização (ev. 50, OUT3 - 5004203-94.2023.4.02.5116/RJ), além de estar integralmente transcrito no referido Pedido de Uniformização”*** (evento 12 - Eproc/TRF2R - fl. 1 do PDF).

No que tange ao cotejo analítico, assevera que ***“o v. Acórdão paradigma consta integralmente transcrito no Pedido de Uniformização, com destaques nos trechos partes divergentes ao v. Acórdão proferido nos presentes autos, constando também a r. decisão agravada, sendo evidenciada a similitude jurídica fática entre ambos os processos.”*** (Evento 12 - Eproc/TRF2R - fl. 1 do PDF).

Salienta que a controvérsia apontada ***“precisa ser dirimida por esta C. Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência, tanto que nos autos nº 5001090-74.2023.4.02.5103/RJ, idêntico ao caso em tela, houve admissão do Pedido Regional de Uniformização de Jurisprudência, r. decisão datada de 27/05/2024, proferida pela Excelentíssima Dra. Gabriela Rocha de Lacerda Abreu, r. decisão que também seguiu anexa ao Pedido de Uniformização”***. (Evento 12 - Eproc/TRF2R - fl. 2 do PDF).

Requer, assim, o provimento do recurso.

Apesar de intimada, a UNIÃO não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração. (Eventos 14, 15 e 18).

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração não merecem prosperar.

Cumprе ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis, apenas, para sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, hipóteses, *in casu*, não verificadas.

Note-se que a decisão embargada negou provimento ao agravo em pedido regional de uniformização, por duplo fundamento.

A uma, porque, no ***“incidente regional de uniformização, o recorrente sequer procedeu à devida indicação do processo em que proferido o alegado paradigma da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, o que acarreta a inadmissibilidade do incidente regional, com fulcro no artigo 11, inciso V, alínea “a”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região”***.

Ainda que se alegue a juntada do paradigma em anexo ao pedido regional de uniformização, conforme disposto na alínea “b” do inciso V do artigo 11 do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, tal procedimento não supre a necessidade de se observar a disciplina da alínea “a” do mesmo inciso, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2022/00035, DE 8 DE ABRIL DE 2022).

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se:

a) não indicado paradigma válido, **com a devida identificação do processo em que proferido;**

b) não juntada cópia do acórdão paradigma;”

A duas, porque constatou-se que, “no incidente regional de uniformização, o recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e o alegado paradigma, obstando o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região”, haja vista a “imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização” (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação: 22/08/2018; e Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018).

A mera transcrição integral do acórdão paradigma sem o devido cotejo com o acórdão recorrido não atende ao disposto no artigo 10, §1º, e no artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, inviabilizando, por conseguinte, o prosseguimento do incidente regional.

A propósito do tema, confira-se o seguinte precedente da Turma Nacional de Uniformização:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: “primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito” (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. (“Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)”

(Sem negrito e sem sublinhado no original).

Verifica-se, pois, que a fundamentação da decisão embargada está em rigorosa sintonia com expressa disciplina do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região que dispõe sobre os requisitos específicos de admissibilidade do pedido regional de uniformização.

Nesse contexto, não se verifica qualquer vício no *decisum* ora impugnado que justifique o manuseio dos embargos de declaração.

Na verdade, o embargante insurge-se contra a conclusão do julgado, com o intuito de rediscutir a matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Por fim, cabe esclarecer que a aventada admissibilidade do pedido regional de uniformização nos autos do processo nº 5001090-74.2023.4.02.5103/RJ, por si só, não tem o condão de afastar ou vincular a análise dos requisitos específicos de admissibilidade de eventuais pedidos regionais de uniformização que versem sobre idêntica matéria, sendo certo que, naqueles autos do pedido regional, sequer há determinação de suspensão dos processos em que se discute a mesma questão, nos termos do artigo 11, inciso II, alínea “d”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

*“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, **de forma sucessiva**: (Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2022/00035, DE 8 DE ABRIL DE 2022).*

(...)

II - determinar o sobrestamento do pedido de uniformização regional que versar sobre tema submetido a julgamento:

(...)

d) em pedido de uniformização, com determinação de suspensão, em trâmite na Turma Regional de Uniformização ou na Turma Nacional de Uniformização;”

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem, com as cautelas de praxe.

5001686-19.2023.4.02.5116

20002182220 .V3